



P U T U S A N

Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUNARTO BIN SUROTO (ALM);**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tgl. Lahir : 38 Tahun/23 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Watangan, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Watang Panjang, Kecamatan Kapang Binangun, Kabupaten Lamongan atau Jl. Sambikerep, Gang Sawo No. 12G, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (teknisi Engineering);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2026;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2026 sampai dengan tanggal 4 Juni 2026;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan tanggal 14 Juli 2026;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2026 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2026;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat atas nama Thomas Lamury Adunugroho Hadjon, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2026;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 21 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 22 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunarto Bin Suroto (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang melakukan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sunarto Bin Suroto (Alm) selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) kabel grounding ukuran 120 mili sepanjang 80 cm sisa dari pemotongan di area basemant 1 parkir mobil;
 - b) 1 (satu) kabel grounding ukuran 120 mili sepanjang 50 cm sisa dari pemotongan di area basemant 1 parkir mobil;
 - c) 1 (satu) kabel grounding ukuran 70 mili sepanjang 90 cm sisa dari pemotongan di area basemant 1 parkir mobil;
 - d) 1 (satu) buah tangga warna hijau;
 - e) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merek sandisk ukuran 2 GB;
 - f) 1 (satu) potong baju Engineering warna coklat bertuliskan PTC dan bernama Sunarto;
 - g) 1 (satu) buah gunting pemotong kabel berwarna Merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - h) 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 15 Mei 2026;
 - i) 1 (satu) lembar estimasi biaya kerugian hilangnya kabel grounding;
 - j) 3 (tiga) lembar denah atau lokasi kabel grounding yang hilang;Terlampir dalam berkas;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sunarto Bin Suroto (Alm), pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2026, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Parkiran area basement Pakuwon Mall Surabaya Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya "setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, menggerakkan orang lain dengan cara memberikan kesempatan dan sarana mengambil suatu barang yang sama sekali milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Sunarto Bin Suroto (Alm) merupakan karyawan Teknisi Engineering pada PTC-Pakuwon Mall Surabaya Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya yang bekerja mulai tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2026 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa masuk kerja Shift malam dan sudah ada niatan terdakwa untuk mengambil beberapa kabel ground dimana terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah gunting kabel dan karung beras 25 kg yang terdakwa simpan didalam jok motor honda Beat milik Sdr. Eva (adik ipar terdakwa yang terdakwa pinjam sebelumnya) yang kemudian terdakwa parkir kendaraan tersebut disebelah kantor Engineering kemudian terdakwa bekerja seperti biasa, sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menuju ke ruang ESB Room 3/SS3 yang berada di Basement dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih lalu memarkir sepeda motor di sebelah ruang ESB Room 3/SS3 yang berada di Basement kemudian terdakwa mengeluarkan gunting dan karung

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipersiapkan sebelumnya menuju ke dalam ruang ESB Room 3/SS3, kemudian terdakwa mengambil tangga dan meletakkan tangga tersebut dibawah Tray (tempat) kabel ground lalu terdakwa memotong kabel ground tersebut dengan gunting lalu memasukkan kabel-kabel tersebut kedalam karung beras 25kg kemudian terdakwa membawa karung tersebut untuk memutar basement dan mencari tempat yang aman untuk menyimpan karung yang berisikan kabel ground tersebut, kemudian terdakwa berhenti di ruang EBS Room 2/SS3 untuk menyembunyikan karung tersebut dan merapikan kembali agar tidak terlihat, sekira pukul 06.18 Wib terdakwa membawa karung berisikan kabel ground untuk terdakwa bawa keluar dari Basement dan membawa pulang karung tersebut untuk terdakwa jual ke tukang rongsokan Sdr. DOL (DPO) didaerah Sambikerep Surabaya dan laku terjual sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, pihak Pakuwon Mall Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 164.753.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU KEDUA:

Bahwa, terdakwa Sunarto Bin Suroto (Alm), pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2026, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Parkiran area basement Pakuwon Mall Surabaya Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “setiap orang yang melakukan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2026 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa masuk kerja Shift malam dan sudah ada niatan terdakwa untuk mengambil beberapa kabel ground dimana terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah gunting kabel dan karung beras 25 kg yang terdakwa simpan didalam jok motor honda Beat milik Sdr. Eva (adik ipar terdakwa yang terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam sebelumnya) yang kemudian terdakwa parkir kendaraan tersebut disebelah kantor Engineering kemudian terdakwa bekerja seperti biasa, sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menuju keruang ESB Room 3/SS3 yang berada di Basement dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih lalu memarkir sepeda motor di sebelah ruang ESB Room 3/SS3 yang berada di Basement kemudian terdakwa mengeluarkan guntung dan karung yang sudah dipersiapkan sebelumnya menuju ke dalam ruang ESB Room 3/SS3, kemudian terdakwa mengambil tangga dan meletakkan tangga tersebut dibawah Tray (tempat) kabel ground lalu terdakwa memotong kabel ground tersebut dengan gunting lalu memasukkan kabel-kabel tersebut kedalam karung beras 25kg kemudian terdakwa membawa karung tersebut untuk memutar basement dan mencari tempat yang aman untuk menyimpan karung yang berisikan kabel ground tersebut, kemudian terdakwa berhenti di ruang EBS Room 2/SS3 untuk menyembunyikan karung tersebut dan merapikan kembali agar tidak terlihat, sekira pukul 06.18 Wib terdakwa membawa karung berisikan kabel ground untuk terdakwa bawa keluar dari Basement dan membawa pulang karung tersebut untuk terdakwa jual ke tukang rongsokan Sdr. Dol (DPO) didaerah Sambikerep Surabaya dan laku terjual sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa, pihak Pakuwon Mall Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 164.753.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasychu Amin S.T. bin Nachrowi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi bersama security pakuwon mall melihat rekenan kamera cctv yang berada di ruangan posko security, pada rekaman tertanggal 18 Maret 2026 sekitar pukul 05.00 WIB, memperlihatkan terdakwa membawa atau menggotong tangga berwarna hijau yang merupakan tangga milik

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan langsung ditempatkan dan dinaiki serta langsung memotong kabel grounding ukuran 70 mili sepanjang 21 meter yang berada di lantai basement 1 parkir mobil;

- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa diantaranya:
 - a) Kabel Grounding ukuran 70 mili sepanjang 21 meter;
 - b) Kabel Grounding ukuran 120 mili sepanjang 419 meter;
 - c) Alat bantu isolasi bakar;
 - d) Scun kabel ukuran 120 mili;
 - e) Scun kabel ukuran 70 mili;
 - f) Scun kabel ukuran 40 mili;
- Bahwa pihak Pakuwon Mall Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 164.753.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hariadi bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi bersama security pakuwon mall melihat rekenan kamera cctv yang berada di ruangan posko security, pada rekaman tertanggal 18 Maret 2026 sekitar pukul 05.00 WIB, memperlihatkan terdakwa membawa atau menggotong tangga berwarna hijau yang merupakan tangga milik perusahaan dan langsung ditempatkan dan dinaiki serta langsung memotong kabel grounding ukuran 70 mili sepanjang 21 meter yang berada di lantai basement 1 parkir mobil;
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa diantaranya:
 - a) Kabel Grounding ukuran 70 mili sepanjang 21 meter;
 - b) Kabel Grounding ukuran 120 mili sepanjang 419 meter;
 - c) Alat bantu isolasi bakar;
 - d) Scun kabel ukuran 120 mili;
 - e) Scun kabel ukuran 70 mili;
 - f) Scun kabel ukuran 40 mili;
- Bahwa, pihak Pakuwon Mall Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 164.753.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Benedict Herman Lepar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi bersama security pakuwon mall melihat rekenan kamera cctv yang berada di ruangan posko security, pada rekaman tertanggal 18 Maret 2026 sekitar pukul 05.00 WIB, memperlihatkan terdakwa membawa atau menggotong tangga berwarna hijau yang merupakan tangga milik perusahaan dan langsung ditempatkan dan dinaiki serta langsung memotong kabel grounding ukuran 70 mili sepanjang 21 meter yang berada di lantai basement 1 parkir mobil;
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa diantaranya:
 - a) Kabel Grounding ukuran 70 mili sepanjang 21 meter;
 - b) Kabel Grounding ukuran 120 mili sepanjang 419 meter;
 - c) Alat bantu isolasi bakar;
 - d) Scun kabel ukuran 120 mili;
 - e) Scun kabel ukuran 70 mili;
 - f) Scun kabel ukuran 40 mili;
- Bahwa, pihak Pakuwon Mall Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 164.753.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2026, sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di Parkiran area basement Pakuwon Mall Surabaya Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2026 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa masuk kerja Shift malam dan sudah ada niatan terdakwa untuk mengambil beberapa kabel ground dimana terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah gunting kabel dan karung beras 25 kg yang terdakwa simpan didalam jok motor Honda Beat milik Sdr. Eva (adik ipar terdakwa yang terdakwa pinjam sebelumnya);
- Bahwa, kemudian terdakwa parkir kendaraan tersebut, disebelah kantor engineering, kemudian terdakwa bekerja seperti biasa, sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa menuju ke ruang ESB Room 3/SS3 yang berada di basement dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu memarkir

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor di sebelah ruang ESB Room 3/SS3 yang berada di basement, kemudian terdakwa mengeluarkan gunting dan karung yang sudah dipersiapkan sebelumnya menuju ke dalam ruang ESB Room 3/SS3;

- Bahwa, kemudian terdakwa mengambil tangga dan meletakkan tangga tersebut dibawah tray (tempat) kabel ground, lalu terdakwa memotong kabel ground tersebut dengan gunting, lalu memasukkan kabel-kabel tersebut ke dalam karung beras 25 Kg, kemudian terdakwa membawa karung tersebut untuk memutar basement dan mencari tempat yang aman untuk menyimpan karung yang berisikan kabel ground tersebut;
- Bahwa, kemudian terdakwa berhenti di ruang EBS Room 2/SS3 untuk menyembunyikan karung tersebut dan merapikan kembali agar tidak terlihat;
- Bahwa, sekitar pukul 06.18 Wib, terdakwa membawa karung berisikan kabel ground untuk terdakwa bawa keluar dari basement dan membawa pulang karung tersebut untuk terdakwa jual ke tukang rongsokan Sdr. Dol (DPO) di daerah Sambikerep Surabaya dan laku terjual sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa barang bukti, sebagai berikut:

- 2 (dua) kabel grounding ukuran 120 mili sepanjang 80 cm sisa dari pemotongan di area basemant 1 parkir mobil;
- 1 (satu) kabel grounding ukuran 120 mili sepanjang 50 cm sisa dari pemotongan di area basemant 1 parkir mobil;
- 1 (satu) kabel grounding ukuran 70 mili sepanjang 90 cm sisa dari pemotongan di area basemant 1 parkir mobil;
- 1 (satu) buah tangga warna hijau;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merek sandisk ukuran 2 GB;
- 1 (satu) potong baju engineering warna coklat bertuliskan PTC dan bernama Sunarto;
- 1 (satu) buah gunting pemotong kabel berwarna merah;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 15 Mei 2026;
- 1 (satu) lembar estimasi biaya kerugian hilangnya kabel grounding;
- 3 (tiga) lembar denah atau lokasi kabel grounding yang hilang;

bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2026 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa masuk kerja shift malam dan sudah ada niatan terdakwa untuk mengambil beberapa kabel ground, dimana terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah gunting kabel dan karung beras 25 Kg yang terdakwa simpan didalam jok motor Honda Beat milik Sdr. Eva (adik ipar terdakwa yang terdakwa pinjam sebelumnya), yang kemudian terdakwa parkir kendaraan tersebut disebelah kantor engineering, kemudian terdakwa bekerja seperti biasa, sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa menuju ke ruang ESB Room 3/SS3 yang berada di basement dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu memarkir sepeda motor di sebelah ruang ESB Room 3/SS3 yang berada di basement, kemudian terdakwa mengeluarkan gunting dan karung yang sudah dipersiapkan sebelumnya menuju ke dalam ruang ESB Room 3/SS3, kemudian terdakwa mengambil tangga dan meletakkan tangga tersebut dibawah tray (tempat) kabel ground, lalu terdakwa memotong kabel ground tersebut dengan gunting, lalu memasukkan kabel-kabel tersebut ke dalam karung beras 25 Kg, kemudian terdakwa membawa karung tersebut untuk memutar basement dan mencari tempat yang aman untuk menyimpan karung yang berisikan kabel ground tersebut, kemudian terdakwa berhenti di ruang EBS Room 2/SS3 untuk menyembunyikan karung tersebut dan merapikan kembali agar tidak terlihat, sekitar pukul 06.18 Wib, terdakwa membawa karung berisikan kabel ground untuk terdakwa bawa keluar dari basement dan membawa pulang karung tersebut untuk terdakwa jual ke tukang rongsokan Sdr. Dol (DPO) di daerah Sambikerep Surabaya dan laku terjual sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, pihak Pakuwon Mall Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp164.753.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. setiap orang yang melakukan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ketempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” lebih menunjuk kepada subjek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada seseorang atau pribadi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Sunarto Bin Suroto (Alm) atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk bertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ketempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil”;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku dapat mengambil barang milik orang lain dengan cara memotong, sehingga dapat mengambil barang yang dimaksud atau diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2026 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa masuk kerja shift malam dan sudah ada niatan terdakwa untuk mengambil beberapa kabel ground, dimana terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah gunting kabel dan karung beras 25 Kg yang terdakwa simpan di dalam jok motor Honda Beat milik Sdr. Eva (adik ipar terdakwa yang terdakwa pinjam sebelumnya), yang kemudian terdakwa parkir kendaraan tersebut di sebelah kantor engineering, kemudian terdakwa bekerja seperti biasa, sekitar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 Wib, terdakwa menuju ke ruang ESB Room 3/SS3 yang berada di basement dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu memarkir sepeda motor di sebelah ruang ESB Room 3/SS3 yang berada di basement, kemudian terdakwa mengeluarkan gunting dan karung yang sudah dipersiapkan sebelumnya menuju ke dalam ruang ESB Room 3/SS3, kemudian terdakwa mengambil tangga dan meletakkan tangga tersebut dibawah tray (tempat) kabel ground, lalu terdakwa memotong kabel ground tersebut dengan gunting, lalu memasukkan kabel-kabel tersebut ke dalam karung beras 25 Kg, kemudian terdakwa membawa karung tersebut untuk memutar basement dan mencari tempat yang aman untuk menyimpan karung yang berisikan kabel ground tersebut, kemudian terdakwa berhenti di ruang EBS Room 2/SS3 untuk menyembunyikan karung tersebut dan merapikan kembali agar tidak terlihat, sekitar pukul 06.18 Wib, terdakwa membawa karung berisikan kabel ground untuk terdakwa bawa keluar dari basement dan membawa pulang karung tersebut untuk terdakwa jual ke tukang rongsokan Sdr. Dol (DPO) di daerah Sambikerep Surabaya dan laku terjual sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, pihak Pakuwon Mall Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp164.753.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memotong barang berupa kabel milik orang lain, yaitu Pakuwon Mall Surabaya, sehingga Terdakwa dapat membawa barang yang diinginkan, oleh karena itu terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Advokat Terdakwa terkait keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selama proses dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) kabel grounding ukuran 120 mili sepanjang 80 cm sisa dari pemotongan di area basemant 1 parkir mobil;
- 1 (satu) kabel grounding ukuran 120 mili sepanjang 50 cm sisa dari pemotongan di area basemant 1 parkir mobil;
- 1 (satu) kabel grounding ukuran 70 mili sepanjang 90 cm sisa dari pemotongan di area basemant 1 parkir mobil;
- 1 (satu) buah tangga warna hijau;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merek sandisk ukuran 2 GB;
- 1 (satu) potong baju engineering warna coklat bertuliskan PTC dan bernama Sunarto;
- 1 (satu) buah gunting pemotong kabel berwarna merah;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 15 Mei 2026;
- 1 (satu) lembar estimasi biaya kerugian hilangnya kabel grounding;
- 3 (tiga) lembar denah atau lokasi kabel grounding yang hilang;

merupakan barang bukti yang diambil Terdakwa dan diketahui sebagai milik orang lain, kemudian barang bukti yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya, dan barang bukti yang termuat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan secara materiil bagi korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya ditempat dimana Terdakwa bekerja;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatan jahatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sunarto Bin Suroto (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunarto Bin Suroto (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) kabel grounding ukuran 120 mili sepanjang 80 cm sisa dari pemotongan di area basemant 1 parkir mobil;
 - b) 1 (satu) kabel grounding ukuran 120 mili sepanjang 50 cm sisa dari pemotongan di area basemant 1 parkir mobil;
 - c) 1 (satu) kabel grounding ukuran 70 mili sepanjang 90 cm sisa dari pemotongan di area basemant 1 parkir mobil;dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Pakuwon Mall Surabaya;
 - d) 1 (satu) buah tangga warna hijau;
 - e) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merek sandisk ukuran 2 GB;
 - f) 1 (satu) potong baju engineering warna coklat bertuliskan PTC dan bernama Sunarto;
 - g) 1 (satu) buah gunting pemotong kabel berwarna Merah;Dimusnahkan;
 - h) 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 15 Mei 2026;
 - i) 1 (satu) lembar estimasi biaya kerugian hilangnya kabel grounding;
 - j) 3 (tiga) lembar denah atau lokasi kabel grounding yang hilang;terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djulita Tandi

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massora, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.E., S.H., M.H.